

suk dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum, akad *mudharabah* dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah* yang telah ditentukan jenis usahanya (*mudharabah muqayyadah*) dan *mudharabah* yang dibebaskan jenis usahanya selama masih dalam kehalalan (*mudharabah muthlaqah*).

*Mudharabah muqayyadah* dapat diartikan sebagai penghimpunan dana yang penggunaannya terbatas pada pembiayaan proyek yang sudah disepakati antara nasabah dan bank. Skim ini sedikit berbeda dengan *skim mudharabah* “biasa” (baca: *mudharabah muthlaqah*) yang dana masyarakat yang tersimpan di bank syariah tidak diketahui ke mana dana tersebut disalurkan oleh bank. Pada *skim mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan uang di bank berhak mengetahui dan menentukan ke mana dan bentuk apa dananya tersebut disalurkan atau diinvestasikan.

Pada *skim* ini, bank berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sehingga dana yang terkumpul tidak lagi “diam” sebagai aset. Karenanya, produk ini sering disebut sebagai *mudharabah muqayyadah off balance*